

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5735/2533

นางสาว อุด มพรรณ พุทธิกุล

ผู้ร้อง

นาย ธิ บุญยัง โดย นางพรรณี บุญยัง ผู้

เข้า เป็น คู่ความ แทน

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600, มาตรา 1711, มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 42, มาตรา 242, มาตรา 243, มาตรา 247

การขอตั้งผู้จัดการมรดกตลอดจนการคัดค้านการขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่เป็นคดีที่ทายาทจะรับมรดกความของคู่ความที่ถึงแก่กรรมได้เพราะการขอเป็นผู้จัดการมรดกตลอดจนการคัดค้านถือได้ว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน เมื่อผู้คัดค้านถึงแก่กรรมย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีของผู้คัดค้านต่อไปการที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทายาทของผู้คัดค้านเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้คัดค้านและวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้คัดค้านจึงเป็นการไม่ชอบ.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางไพรวลัย พันธุศิริ ผู้ตาย อ้างว่าผู้ร้องเป็นเหลนผู้ตายทำพินัยกรรมตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตาย เป็นทายาทมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก พินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพินัยกรรมปลอม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ ผู้คัดค้านได้มีระยะนางพรรณิ บุญยัง ทายาทของผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตและพิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เรื่องการขอตั้งผู้จัดการมรดก ตลอดจนการคัดค้าน การขอตั้งผู้จัดการมรดก ไม่เป็นคดีที่ทายาทจะรับมรดกความของคู่ความที่ถึงแก่กรรมได้ เพราะการขอเป็นผู้จัดการมรดกตลอดจนการคัดค้านถือได้ว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน เมื่อผู้คัดค้านถึงแก่กรรมย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะ พิจารณาคดีของผู้คัดค้านต่อไป การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้นางพรรณิ บุญยัง ทายาทของผู้คัดค้านเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ ผู้คัดค้านและวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ คัดค้านจึงเป็นการไม่ชอบ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้าน

พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฎีกาของผู้คัดค้าน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ